

Expediente N° : 1230-2019-0-1706-JR-CO-8°
Demandante : BANCO DE LA MICROEMPRESA SA – MI BANCO
Demandado : Elizabeth Alcantara Reaño.
Materia : Ejecución de Garantías.
Juez : César Mateo Agramonte Herrera.
Especialista Legal : Betty del Socorro Varias Céspedes.

RESOLUCIÓN NÚMERO: DIECIOCHO

Chiclayo, primero de agosto
del dos mil veinticinco.-

AUTOS Y VISTOS: DADO CUENTA con el escrito que antecede presentado por **MI BANCO- BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.**; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO.-** Que, el artículo 730° del Código Procesal Civil, establece que *“La tasación será puesta en conocimiento de los interesados por tres días, plazo en el que pueden formular observaciones. Vencido el plazo, el Juez aprueba o desaprueba la tasación. Si la desaprueba, ordenará se realice nuevamente, optando entre los mismos peritos u otros...El auto que desaprueba la tasación es inimpugnable”*. **SEGUNDO:** De la revisión de autos se observa, que mediante resolución número **DIECISÉIS** de fecha veinticinco de junio del dos mil veinticuatro, corregida mediante resolución número **DIECISIETE** de fecha treinta de julio del dos mil veinticuatro, se confirió traslado a las partes por el término de tres días con el Informe pericial de Tasación. **TERCERO:** Que, pese a estar debidamente notificados conforme a los cargos que obran a folios 239 y 242, ninguna de las partes ha observado el informe pericial que contiene la tasación comercial, la misma que asciende a la suma de **CUARENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y TRES Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS [US\$49,073.00]**. **CUARTO:** Sin perjuicio de lo antes expuesto, examinado el informe de Tasación, puede advertirse que éste ha sido realizado respetando criterios técnicos. **QUINTO:** Conforme al estado del proceso y estando a la solicitud de convocatoria a remate y de conformidad con lo disciplinado en el artículo 731° del Código Procesal Civil modificado por la Ley N° 30229 y su Reglamento D.S. N° 003-2015-JUS y directivas vigentes, corresponde precisar que la ejecución del remate judicial se efectuará a través del aplicativo REM@JU del Portal Web del Poder Judicial; **SEXTO:** De la revisión de los autos se ha podido verificar que la solicitud de remate cumple con los requisitos señalados en el artículo 12° de la Ley 30229 y artículo 13° del Reglamento de la citada Ley; **SETIMO:** Una vez vencida el plazo de oposición a que se refiere el artículo 14.2 del reglamento de la Ley N°30229, el secretario judicial de la causa publicará en el aplicativo REM@JU la convocatoria con la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial y demás actos pertinentes, tal como se dispone en el artículo 15 de la Ley 30229, el cual generará automáticamente el aviso de convocatoria que contendrá el cronograma con la fecha programada para el acto de remate. El adjudicatario deberá depositar el saldo del precio, dentro del tercer día, tal como lo dispone el artículo 16 del

reglamento de la Ley N° 30229, bajo apercibimiento de declarársele la nulidad del remate; **OCTAVO:** En ese sentido, y conforme al estado del proceso, y en aplicación de lo dispuesto por los Artículo 731° y 736° inciso uno del código acotado: **SE RESUELVE: 1] APROBAR LA TASACION COMERCIAL del inmueble a rematar, ascendente a la suma de CUARENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y TRES Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS [US\$49,073.00]. 2] CONVOCAR A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL - REM@JU** a efectos de proceder el remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** el bien inmueble materia de ejecución forzada, conforme al siguiente detalle:

1. **DESCRIPCION:** Inmueble ubicado en **URBANIZACION POPULAR DE INTERES SOCIAL 1RO DE MAYO MZ F LOTE 23 SECTOR 5- VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE**, distrito José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo y departamento de Lambayeque, inscrito en la Partida N° P10032205 del Registro de la Propiedad Inmueble - Registro de Predios de la Zona Registral N° II - Sede Chiclayo.

2. **CARGAS Y GRAVAMENES:**

1. En el asiento **00005** se encuentra inscrita una **HIPOTECA** constituida a favor de **MI BANCO- BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.** hasta por la suma de **cuarenta y dos mil trescientos ochenta y cuatro con 82/100 Soles [S/42,384.82]**.

3. **VALOR DE LA TASACIÓN:** Tasación Comercial que obra en autos de folios 379 a 386, la misma que asciende a la suma de **CUARENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y TRES Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS [US\$49,073.00]**.

4. **PRECIO BASE DEL REMATE:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendiendo a la suma de **TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS QUINCE Y 33/100 DÓLARES AMERICANOS [US\$32,715.33]**.

5. **OBLAJE:** Los postores deberán cumplir con los siguiente: **a]** Depositar el 10% del valor de la tasación arriba indicada mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de la Ley N° 302999; y **b]** Adjuntar el arancel judicial correspondiente.

6. **PUBLICACIÓN:** Procédase a la **PUBLICACIÓN** de los avisos del remate **EN EL PORTAL WEB** del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el término de ley, conforme lo regula el artículo 15 del reglamento de la Ley 30229, **luego haber quedado firme la presente resolución.-**

7. **FIJESE los carteles en la vitrina del local del Juzgado** por parte del especialista legal **y en el inmueble a rematar** en forma oportuna, bajo responsabilidad.

8. En el supuesto de no haber adjudicación en la **primera convocatoria**, y de conformidad con la regulación vigente, **CONVÓQUESE AUTOMATICAMENTE AL SEGUNDO REMATE** y seguidamente **AL TERCER REMATE** de ser necesario con los siguientes parámetros:

- **PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será establecida para la primera convocatoria, reducida en un 15%; la misma que asciende a la suma de **VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHO Y 03/100 DÓLARES AMERICANOS [US\$27,808.03]**.
- **PARA LA TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la establecida para la segunda convocatoria, reducida en un 15%; la misma que asciende a la suma de **VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS Y 83/100 DÓLARES AMERICANOS [US\$23,636.83]**.
- De conformidad con el artículo 12 de la Ley N° 30229 la presente resolución es inimpugnable bajo la salvedad señalada en el tercer párrafo del indicado artículo; **NOTIFIQUESE** la presente resolución a las partes procesales.-